

TESTAMENTO Y ÚLTIMA VOLUNTAD Don Alonso Cuervo Medina

N.º de referencia: Sin asignar (pendiente de elevar a escritura pública)

Notaría / Organismo: Notaría D. Emilio Ramírez Portillo — Salamanca

Fecha: Septiembre de 2004 (fecha exacta pendiente de revisión final)

ADVERTENCIA LEGAL

El presente documento constituye un borrador de trabajo en proceso de elaboración. No ha sido elevado a escritura pública ante notario. No tiene validez legal en su estado actual. Queda bajo la custodia personal del otorgante hasta su revisión y firma definitiva. Versión 3 — Sustituye a todas las versiones anteriores.

COMPARECEN

Don Alonso Cuervo Medina, mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI 07.432.198-K, con domicilio en Finca Viñedos Cuervo, Cervendillo, Salamanca, en pleno uso de sus facultades mentales y sin coacción de ningún tipo, dispone su última voluntad en los términos que siguen:

CLÁUSULA 1.ª — PRIMERA — REVOCACIÓN DE TESTAMENTOS ANTERIORES

El otorgante revoca expresamente cualquier testamento o disposición de última voluntad anterior a la fecha del presente documento, incluyendo el testamento notarial de fecha 15 de marzo de 1999 otorgado ante el Notario D. Emilio Ramírez Portillo con número de protocolo 892/1999.

CLÁUSULA 2.ª — SEGUNDA — DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO PRINCIPAL

Los Viñedos Cuervo S.L., incluyendo la totalidad de los activos inmobiliarios (finca, instalaciones de bodega, almacenes y casa principal), la maquinaria agrícola, los stocks de vino en elaboración y crianza, la marca registrada 'Cuervo Negro' y todos sus derechos derivados, serán distribuidos entre los herederos designados en las siguientes proporciones: — Alejandro Cuervo Cruz: treinta y cinco por ciento (35%) — Bruno Cuervo Cruz: veinte por ciento (20%) — Mateo Villanueva: treinta por ciento (30%) — reconocido como hijo biológico del otorgante mediante prueba genética realizada en agosto de 2004 por el Laboratorio Genético del Valle, Salamanca — Sofía Cuervo Cruz: quince por ciento (15%) — sujeto a verificación (ver nota al pie)

CLÁUSULA 3.ª — TERCERA — GESTIÓN OPERATIVA

La gestión operativa de los Viñedos Cuervo S.L. recaerá sobre Alejandro Cuervo Cruz, quien ostentará la Dirección General de la sociedad con plenas facultades de representación. Alejandro Cuervo Cruz deberá mantener en nómina al personal técnico y de campo actualmente empleado durante un período mínimo de cinco (5) años desde la fecha de fallecimiento del otorgante, salvo causa justificada.

CLÁUSULA 4.ª — CUARTA — DISPOSICIÓN A FAVOR DEL CÓNYUGE

Valeria Cruz Montalbán de Cuervo recibirá: (a) usufructo vitalicio sobre la vivienda principal de la finca, pudiendo residir en ella hasta su fallecimiento o hasta que expresamente renuncie al usufructo; (b) una renta mensual de dos mil cuatrocientos euros (2.400 €) con cargo a los beneficios de la sociedad, indexada al IPC con carácter anual; (c) el vehículo Seat Toledo matrícula SA-4421-BN de su uso habitual.

CLÁUSULA 5.ª — QUINTA — INCORPORACIÓN DE MATEO VILLANUEVA

El otorgante reconoce formalmente a Mateo Villanueva como hijo biológico y heredero legítimo, con todos los derechos y deberes que corresponden a tal condición. El otorgante insta a sus demás herederos a acoger a Mateo Villanueva en el seno familiar y empresarial con el respeto y la colaboración que merece como parte de la familia Cuervo.

[NOTA AL PIE – TACHADA MANUALMENTE EN EL BORRADOR ORIGINAL] En caso de que las pruebas genéticas o cualquier otra prueba admitida en derecho confirmen que alguno de los herederos designados en la Cláusula Segunda no mantiene relación de filiación biológica con el otorgante, su participación correspondiente será redistribuida proporcionalmente entre los demás herederos cuya filiación biológica sí haya sido confirmada.

FIRMA EN BORRADOR

Fdo.: A. Cuervo

Cervendillo, Salamanca

Septiembre de 2004

(Pendiente de fecha definitiva)

NOTA DE ARCHIVO: Este documento fue encontrado en la Papelera de Reciclaje del PC del estudio de Don Alonso Cuervo. Fue eliminado el 19 de septiembre de 2004 a las 11:23 AM, aproximadamente diez horas después del fallecimiento del otorgante. El archivo no fue eliminado por el otorgante.

BORRADOR — SIN VALIDEZ LEGAL